KORE | Trust Center

KORE - Condizioni Contrattuali Centralizzate

Corpus contrattuale generale applicabile ai servizi, alle piattaforme, ai moduli, alle API e alle soluzioni tecnologiche forniti da One Tech S.r.l., inclusa KORE

VERSIONE	PUBBLICAZIONE	STATO
1.0	9 ottobre 2026	ACTIVE

Questa è la versione corrente. Indirizzo permanente di questa versione: https://trust.kore-hub.otech.one/termini-e-condizioni/v1-0/

Le presenti Condizioni Contrattuali Centralizzate (le "Condizioni Centralizzate") costituiscono il corpus contrattuale generale applicabile alla fornitura da parte di One Tech S.r.l. dei propri servizi, piattaforme, applicazioni, moduli, API e soluzioni tecnologiche, erogati in modalità SaaS, API o secondo le ulteriori modalità indicate nel relativo Contratto o Order Form, inclusa la piattaforma KORE (congiuntamente, i "Servizi"). Esse si applicano a ONE, a KORE e agli ulteriori Servizi di ONE che le richiamino e costituiscono parte integrante dell'accordo, del Contratto o dell'Order Form applicabile. Le disposizioni specifiche relative a un determinato Servizio sono contenute nel Contratto, nell'Order Form o nei relativi allegati e prevalgono limitatamente alla materia specificamente regolata. Le Condizioni Centralizzate sono pubblicate e mantenute disponibili sul Trust Center KORE all'indirizzo trust.kore-hub.otech.one o all'ulteriore indirizzo comunicato da ONE. Ciascuna versione è identificata da numero e data di aggiornamento. Le condizioni economiche e di durata specifiche di ciascun rapporto sono indicate nell'Order Form ovvero nell'offerta commerciale espressamente accettata dal Cliente, che in tal caso costituisce l'Order Form.

Qualora ONE renda disponibile una versione inglese delle presenti Condizioni Centralizzate, tale versione avrà finalità di cortesia e supporto interpretativo. In caso di difformità o conflitto prevale la versione italiana.

01 ONE, KORE e ambito dei Servizi

1.1 Il Fornitore

One Tech S.r.l.
Sede: Via Gustavo Fara n. 35, 20124 Milano (MI), Italia
C.F. e P. IVA: 10071971211
PEC: One@pec.cloud
Email: administration@otech.one
Supporto: support@otech.one

1.2 ONE, KORE e i Servizi

ONE è una società tecnologica specializzata nella progettazione, sviluppo ed erogazione di piattaforme, applicazioni software, moduli, API, automazioni e sistemi IT. KORE è una piattaforma tecnologica appartenente all'ecosistema dei Servizi ONE e non costituisce un distinto soggetto contrattuale o fornitore. I Servizi ONE comprendono, a seconda del prodotto, modulo o configurazione acquistati, tra l'altro:

- estrazione, arricchimento e classificazione di dati da flussi informativi non strutturati;
- agenti conversazionali basati su intelligenza artificiale per l'interazione con i clienti finali del Cliente su canali digitali;
- pre-valutazione documentale, reddituale e di eleggibilità a supporto delle valutazioni e decisioni del Cliente;
- gestione di campagne e comunicazioni tramite canali di messaggistica ed email forniti da terzi;
- firma elettronica mediante OTP, invio PEC e integrazione con CRM ed endpoint del Cliente;
- sviluppo di applicazioni digitali finalizzate alla trasformazione dei processi di back-office in contesti finanziari, assicurativi, industriali e professionali.

ONE eroga i Servizi, inclusa KORE, in modalità SaaS, REST API e/o secondo le ulteriori modalità descritte nel Contratto o nell'Order Form, con caratteristiche tecniche e livelli di servizio definiti nei documenti applicabili, incluso l'eventuale SLA. L'attivazione di KORE o di qualsiasi altro Servizio non determina la costituzione di un autonomo rapporto contrattuale distinto da quello con ONE, salvo espressa previsione scritta. ONE esegue i Servizi in autonomia, con proprie risorse e/o mediante fornitori e subcontraenti secondo il Contratto, adottando soluzioni tecniche ragionevolmente idonee agli standard di mercato.

1.3 Comunicazioni legali e notifiche

Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, dall'Order Form, dal DPA o dalla normativa applicabile, ogni comunicazione contrattuale tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante PEC, raccomandata A/R oppure email inviata agli indirizzi comunicati dalle Parti.

La PEC è efficace secondo quanto risultante dalle relative ricevute di accettazione e consegna; la raccomandata A/R al momento della ricezione; l'email si considera ricevuta decorso un Giorno Lavorativo dall'invio, salvo prova documentata di mancata ricezione tecnica.

Le comunicazioni relative all'assistenza tecnica e all'operatività ordinaria dei Servizi possono essere effettuate attraverso i canali di supporto, le funzionalità della piattaforma o gli ulteriori strumenti indicati nella documentazione tecnica.

Ciascuna Parte è tenuta a mantenere aggiornati i propri recapiti e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. In mancanza, le comunicazioni effettuate agli ultimi recapiti comunicati si considerano validamente eseguite.

Il Cliente individua e mantiene aggiornati uno o più referenti autorizzati per le comunicazioni tecniche, operative e contrattuali con ONE. ONE può fare ragionevolmente affidamento sulle istruzioni e comunicazioni provenienti dai referenti indicati dal Cliente nei limiti delle rispettive funzioni.

ONE conserva evidenza delle comunicazioni aventi rilevanza contrattuale secondo modalità e per periodi adeguati alla natura del rapporto e agli obblighi di legge applicabili.

1.4 Contatti di supporto tecnico

Per i canali di supporto operativo e tecnico definiti nella documentazione tecnica, l'indirizzo di riferimento è support@otech.one, salvo diverso recapito comunicato da ONE.

1.5 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Centralizzate: «Contratto» indica l'accordo tra ONE e il Cliente per la fornitura dei Servizi, comprensivo dell'Order Form, delle presenti Condizioni Centralizzate e dei documenti da essi richiamati; «Order Form» indica il modulo d'ordine o l'offerta commerciale sottoscritti o espressamente accettati dal Cliente, che individuano i Servizi attivati e le relative condizioni economiche e di durata; «Cliente» indica il soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale e sottoscrive l'Order Form; «Utenti» indica le persone fisiche abilitate dal Cliente ad accedere ai Servizi; «Piattaforma» indica KORE e gli ulteriori ambienti applicativi resi disponibili da ONE; «Giorno Lavorativo» indica i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi nazionali

italiani. I termini non definiti nelle presenti Condizioni Centralizzate hanno il significato loro attribuito dallo SLA, dal DPA o dalle Condizioni d'uso Utenti, ove applicabili, inclusi «Crediti di Servizio» e «Sub-responsabile».

02 Servizi

Ai fini delle presenti Condizioni, ogni riferimento ai "Servizi" comprende KORE e qualsiasi altro servizio, piattaforma, applicazione, modulo, API o soluzione tecnologica di ONE espressamente attivato dal Cliente mediante il Contratto o l'Order Form. Ogni riferimento a ONE individua il soggetto fornitore e controparte contrattuale anche quando il Servizio utilizzato è commercialmente identificato come KORE o con altro nome di prodotto.

ONE fornisce i Servizi, inclusa KORE e gli ulteriori prodotti, piattaforme, moduli e API di volta in volta individuati nel Contratto o nell'Order Form. A seconda della configurazione acquistata, i Servizi possono comprendere elaborazione documentale, estrazione e classificazione di dati, output strutturati, workflow, automazioni, funzionalità conversazionali, funzionalità di intelligenza artificiale e ulteriori servizi tecnologici descritti nei documenti applicabili.

I Servizi costituiscono strumenti tecnologici. Salvo diverso accordo scritto, ONE non fornisce consulenza legale, fiscale, finanziaria, assicurativa o professionale, né certificazioni, attività di mediazione, underwriting vincolante o decisioni automatizzate giuridicamente vincolanti per conto del Cliente.

Il Cliente resta responsabile della verifica e validazione degli output e delle decisioni adottate sulla base dei Servizi.

03 Accesso e utilizzo

Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'accordo applicabile, ONE concede al Cliente, per la durata del rapporto, un diritto limitato, non esclusivo, non trasferibile e non sublicenziabile di accedere e utilizzare i Servizi per le proprie finalità interne di business, in conformità al Contratto e alla documentazione applicabile.

I Servizi sono destinati esclusivamente a clienti business e ai relativi Utenti autorizzati.

04 Responsabilità e obblighi del Cliente

Il Cliente utilizza i Servizi sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legge applicabile, del Contratto o Order Form sottoscritto, delle presenti Condizioni Centralizzate, della documentazione tecnica e delle policy applicabili. In particolare, il Cliente è tenuto a:

- utilizzare i Servizi esclusivamente per finalità lecite e connesse alla propria attività professionale o imprenditoriale;
- fornire a ONE dati, documenti, informazioni e istruzioni leciti, accurati e debitamente autorizzati;
- assicurarsi di disporre di tutti i diritti, autorizzazioni, informative, consensi, basi giuridiche e ulteriori presupposti eventualmente necessari per conferire dati e utilizzare i Servizi;
- mantenere riservate e adeguatamente protette credenziali, password, chiavi API, token e ulteriori strumenti di autenticazione;
- assicurare la corretta configurazione, sicurezza e operatività dei propri sistemi, infrastrutture, integrazioni, endpoint, applicazioni e dispositivi che interagiscono con i Servizi;
- fornire tempestivamente a ONE le informazioni, i dati, gli accessi, le credenziali, le configurazioni, gli endpoint e ogni altra collaborazione ragionevolmente necessaria per l'attivazione, la configurazione, l'integrazione, il supporto e la corretta erogazione dei Servizi;
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie, errori, vulnerabilità o malfunzionamenti dei quali venga a conoscenza e collaborare secondo buona fede alla loro verifica e risoluzione;
- verificare e validare gli output prima di utilizzarli per finalità operative, legali, regolatorie, finanziarie, creditizie, assicurative, di underwriting, scoring, rischio o business.

Eventuali ritardi, indisponibilità, limitazioni, errori o malfunzionamenti derivanti, in tutto o in parte, dall'omessa, incompleta o tardiva cooperazione del Cliente oppure da sistemi, infrastrutture, applicazioni, dati, integrazioni, configurazioni o servizi nella disponibilità o sotto il controllo del Cliente non sono imputabili a ONE.

Le attività di configurazione, personalizzazione, integrazione, migrazione, formazione, assistenza specialistica o sviluppo richieste dal Cliente e non comprese nel perimetro dei Servizi acquistati possono essere oggetto di separata quotazione e sono eseguite esclusivamente previa accettazione delle relative condizioni economiche e operative.

Il Cliente è responsabile delle attività effettuate mediante i propri account e le proprie credenziali, nonché dell'operato degli Utenti ai quali abbia legittimamente consentito l'accesso ai Servizi, nei limiti previsti dal Contratto e dalle condizioni d'uso applicabili ai singoli Utenti.

Il Cliente assicura che i propri Utenti autorizzati siano legittimamente abilitati, ricevano le istruzioni organizzative, di sicurezza e di protezione dei dati necessarie e, ove richiesto dalla Piattaforma, prendano visione e accettino le Condizioni d'uso applicabili ai singoli Utenti. Il Cliente resta responsabile della tempestiva revoca o modifica delle abilitazioni quando ne vengano meno i presupposti.

Qualora il Cliente sia soggetto a discipline settoriali, di vigilanza, esternalizzazione, resilienza operativa, conservazione documentale o sicurezza ulteriori rispetto alla disciplina generale applicabile a ONE, il Cliente è tenuto a comunicarne per iscritto a ONE, prima della sottoscrizione dell'Order Form o dell'attivazione del Servizio, i requisiti specifici che intende rendere applicabili. Tali requisiti vincolano ONE esclusivamente se espressamente accettati per iscritto. L'erogazione standard dei Servizi non implica, di per sé, l'assunzione da parte di ONE degli obblighi regolamentari propri del Cliente.

Nei limiti consentiti dalla legge, il Cliente manleva e tiene indenne ONE da pretese di terzi, costi e danni direttamente derivanti da dati, documenti, istruzioni o contenuti forniti dal Cliente in violazione della legge o di diritti di terzi, ovvero dall'uso dei Servizi da parte del Cliente o dei suoi Utenti in violazione del Contratto, purché la pretesa non derivi da fatto imputabile a ONE. ONE informa tempestivamente il Cliente della pretesa e gli consente, nei limiti ragionevoli, di partecipare alla relativa gestione e difesa.

05 Usi vietati e attività non autorizzate

Il Cliente non può, né può consentire a propri Utenti o a terzi di:

- utilizzare i Servizi per finalità illecite, fraudolente, ingannevoli, abusive o comunque non autorizzate;
- caricare, trasmettere o trattare dati, documenti, software o contenuti senza disporre dei necessari diritti, autorizzazioni o presupposti giuridici;
- interferire con la sicurezza, l'integrità, la stabilità, le prestazioni o la disponibilità dei Servizi;
- aggirare, disattivare, alterare o eludere autenticazione, rate limit, controlli di accesso o ulteriori protezioni tecniche o organizzative;

- effettuare reverse engineering, decompilazione, disassemblaggio, scraping, probing, scansioni o altre attività dirette a ricostruire il funzionamento, il codice, l'architettura, le logiche o le vulnerabilità dei Servizi, salvo nei limiti inderogabilmente consentiti dalla legge;
- effettuare o commissionare, senza preventiva autorizzazione scritta di ONE, penetration test, vulnerability assessment, stress test, load test, benchmark tecnici o altre attività automatizzate o manuali di verifica suscettibili di incidere sul funzionamento, sulla disponibilità o sulla sicurezza dei Servizi;
- introdurre malware, codice dannoso, script non autorizzati, contenuti malevoli o altri strumenti idonei a compromettere i Servizi o sistemi di terzi;
- accedere o tentare di accedere a dati, account, sistemi, risorse o ambienti non destinati al Cliente;
- utilizzare i Servizi, la documentazione, gli output tecnici, il know-how o le informazioni apprese attraverso la piattaforma allo scopo di sviluppare, far sviluppare o supportare prodotti o servizi concorrenti, salvo quanto espressamente consentito dal Contratto;
- consentire accessi a soggetti non autorizzati o condividere credenziali personali in violazione delle condizioni applicabili.

L'eventuale autorizzazione di ONE allo svolgimento di test di sicurezza, prestazione o vulnerabilità può essere subordinata alla preventiva definizione delle modalità operative, dei soggetti incaricati, dell'ambiente interessato, delle tempistiche e delle misure necessarie a prevenire impatti sui Servizi o sugli altri clienti.

06 Documentazione, evoluzione dei Servizi e modifiche delle Condizioni Centralizzate

Il Cliente utilizza e integra i Servizi in conformità alla documentazione tecnica e operativa resa disponibile da ONE.

ONE può aggiornare, migliorare, modificare o sostituire componenti, funzionalità, infrastrutture, interfacce, provider tecnologici o modalità operative dei Servizi per ragioni tecniche, organizzative, di sicurezza, normative, di affidabilità, evoluzione tecnologica o sviluppo del prodotto, purché tali interventi non comportino una sostanziale eliminazione delle funzionalità principali acquistate dal Cliente, salvo che ciò sia necessario per adempiere obblighi di legge, provvedimenti dell'autorità o inderogabili esigenze di sicurezza.

Qualora l'evoluzione, la cessazione o la modifica di un servizio o componente di terzi renda tecnicamente o economicamente irragionevole mantenere una determinata funzionalità, ONE può sostituirla con una soluzione funzionalmente equivalente o ragionevolmente comparabile. Ove ciò non sia possibile e l'impatto sul Servizio

acquistato sia sostanziale, si applicano le garanzie di comunicazione e recesso previste dal presente articolo.

ONE può inoltre aggiornare periodicamente le presenti Condizioni Centralizzate e le policy tecnico-operative ad esse collegate. Ciascuna versione è identificata mediante numero di versione e data di aggiornamento e viene resa disponibile sul sito o nell'area indicata da ONE.

La mera pubblicazione di una nuova versione non sostituisce la comunicazione individuale al Cliente quando la modifica incide sul rapporto contrattuale in corso.

Le modifiche che non comportino un pregiudizio sostanziale per il Cliente, incluse quelle dirette a chiarire disposizioni esistenti, adeguare riferimenti normativi, recepire evoluzioni tecniche o di sicurezza, migliorare i Servizi o introdurre nuove funzionalità senza ridurre quelle acquistate, sono comunicate al Cliente tramite email o altro recapito contrattuale e possono entrare in vigore alla data indicata nella comunicazione. In caso di comprovata urgenza normativa o di sicurezza possono avere efficacia immediata.

Le modifiche che incidano in misura sostanziale e sfavorevole sui diritti o sugli obblighi del Cliente sono comunicate con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni, salvo che un termine inferiore sia imposto dalla legge o reso necessario da inderogabili esigenze di sicurezza. La comunicazione indica la data di efficacia e contiene o rende disponibile una descrizione sintetica delle principali modifiche.

Salvo i casi nei quali la legge, il Contratto o la natura della modifica richiedano un'accettazione espressa, la prosecuzione dell'utilizzo dei Servizi dopo la data di efficacia comunicata costituisce accettazione della nuova versione. Qualora una modifica produca un effetto sostanzialmente sfavorevole sul rapporto contrattuale e il Cliente non intenda accettarla, il Cliente può recedere dal Servizio interessato mediante comunicazione inviata prima della relativa data di efficacia, senza applicazione di penali per il solo esercizio di tale diritto; restano dovuti gli importi maturati sino alla cessazione.

Le modifiche per le quali sia richiesta dalla legge o dal Contratto un'accettazione espressa acquistano efficacia nei confronti del Cliente esclusivamente a seguito della relativa accettazione.

Le modifiche del Data Processing Agreement che incidano sul contenuto del rapporto tra Titolare e Responsabile del trattamento sono disciplinate dal DPA e dalla normativa applicabile e sono direttamente comunicate al Cliente secondo le modalità ivi previste. Esse non si considerano approvate per il solo fatto della loro pubblicazione sul sito.

Gli aggiornamenti dell'informativa privacy di ONE sono disciplinati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e non costituiscono, in quanto tali,

modifiche contrattuali soggette ad accettazione del Cliente.

Le variazioni relative all'aggiunta o sostituzione di Sub-responsabili del trattamento sono disciplinate dal DPA e dal meccanismo di autorizzazione generale o specifica ivi previsto.

In caso di contrasto tra il Contratto o Order Form e le presenti Condizioni Centralizzate prevalgono le disposizioni specificamente concordate nel Contratto o Order Form. Per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali prevale il DPA; per i livelli di servizio prevale lo SLA applicabile.

07 Corrispettivi e pagamenti

Corrispettivi, piano scelto, fascia mensile di lead, limiti d'uso, costi a consumo e altri termini commerciali sono indicati nell'Order Form o nel Contratto applicabile.

Per i piani KORE - Lead Inbound il canone mensile fisso è prepagato ed è fatturato all'inizio di ciascun mese di servizio. I lead utilizzati oltre la fascia del piano scelto sono addebitati a consumo secondo la tariffa indicata nell'Order Form e fatturati a fine mese. Per KORE - Lead Outbound, ove attivato, il credito per i messaggi è prepagato mediante ricarica; gli ulteriori corrispettivi a consumo sono fatturati secondo quanto previsto nell'Order Form. Tutti gli importi si intendono al netto di IVA e imposte analoghe.

Il pagamento del canone prepagato costituisce condizione per l'erogazione del relativo mese di servizio. In caso di mancato pagamento di importi a consumo o di altri importi scaduti, ONE può applicare gli interessi nei limiti consentiti dalla legge e sospendere i Servizi previa comunicazione scritta. Gli importi non contestati restano esigibili alla scadenza.

08 Proprietà intellettuale

ONE e i suoi licenzianti conservano ogni diritto, titolo e interesse sui Servizi, inclusi software, API, interfacce, documentazione, modelli, algoritmi, workflow, architetture, configurazioni proprietarie, prompt, logiche di orchestrazione, miglioramenti e relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Fatto salvo il limitato diritto di accesso e utilizzo dei Servizi espressamente concesso dal Contratto e dalle presenti Condizioni Centralizzate, nessun diritto viene trasferito al Cliente.

Eventuali suggerimenti, osservazioni o feedback formulati dal Cliente possono essere utilizzati da ONE per l'evoluzione dei Servizi, senza attribuire al Cliente diritti di proprietà intellettuale o compensi, fatti salvi i diritti del Cliente sui propri dati, contenuti e materiali.

09 Dati del Cliente, portabilità e cessazione

Nei rapporti tra le Parti, il Cliente conserva ogni diritto sui dati, documenti, contenuti e informazioni conferiti, generati o trattati mediante i Servizi ("Dati del Cliente"), fatti salvi i diritti di terzi e quanto diversamente previsto dalla legge.

Il Cliente concede a ONE, per la durata e nei limiti necessari all'esecuzione del rapporto, il diritto non esclusivo di ospitare, trattare, trasmettere, riprodurre e utilizzare i Dati del Cliente esclusivamente nella misura necessaria a fornire, proteggere, mantenere e supportare i Servizi, adempiere obblighi di legge ed esercitare o difendere diritti derivanti dal Contratto.

Salvo diverso accordo scritto, ONE non utilizza Dati del Cliente identificabili, documenti, pratiche, conversazioni, prompt, workflow o informazioni commerciali del Cliente per finalità commerciali autonome, per contattare i clienti finali del Cliente o per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati ad altri clienti.

ONE può utilizzare informazioni statistiche o tecniche effettivamente aggregate o anonimizzate in modo da non identificare il Cliente, i suoi Utenti o gli interessati per finalità di analisi, sicurezza, prevenzione di abusi o frodi, misurazione delle prestazioni, ricerca e miglioramento dei Servizi.

Alla cessazione del rapporto, il Cliente può richiedere l'esportazione dei Dati del Cliente nei formati standard ordinariamente resi disponibili dal Servizio, entro il periodo di uscita previsto dal DPA o dall'Order Form.

ONE non è tenuta a sviluppare convertitori, ricostruire formati proprietari del Cliente o di terzi, mantenere ambienti dedicati oltre la cessazione o prestare attività di migrazione non comprese nei Servizi. Tali attività, se tecnicamente disponibili, sono oggetto di separato accordo e corrispettivo.

La conservazione, restituzione e cancellazione dei dati personali trattati da ONE per conto del Cliente sono disciplinate dal DPA e prevalgono sulla presente clausola in caso di contrasto.

10 Protezione dei dati personali e Sub-responsabili

Quando ONE tratta dati personali per conto del Cliente nell'ambito dell'erogazione dei Servizi, il Cliente opera quale Titolare del trattamento e ONE quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, salvo che la natura dello specifico trattamento determini una diversa qualificazione ai sensi della normativa applicabile.

Il trattamento è disciplinato dal Data Processing Agreement applicabile, che costituisce parte integrante del rapporto contrattuale e prevale sulle presenti Condizioni Centralizzate per ogni questione relativa al trattamento di dati personali per conto del Cliente.

ONE può avvalersi di Sub-responsabili per attività quali hosting, infrastruttura, monitoraggio, sicurezza, comunicazioni, fornitura tecnica e ulteriori servizi necessari all'erogazione dei Servizi, secondo quanto previsto dal DPA.

Ove il Cliente abbia conferito a ONE un'autorizzazione generale all'utilizzo di Sub-responsabili, ONE informa preventivamente il Cliente delle previste aggiunte o sostituzioni secondo il termine e le modalità stabiliti nel DPA, consentendogli di formulare eventuali obiezioni motivate prima dell'affidamento del trattamento al nuovo Sub-responsabile.

ONE impone ai Sub-responsabili obblighi in materia di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalenti a quelli applicabili a ONE per le attività loro affidate e resta responsabile nei confronti del Cliente nei limiti previsti dall'art. 28 GDPR e dal DPA.

L'elenco aggiornato dei Sub-responsabili può essere mantenuto e reso disponibile da ONE mediante apposita pagina o area documentale; la pubblicazione dell'elenco non sostituisce le comunicazioni preventive richieste dal DPA per le nuove nomine.

11 Riservatezza

Ciascuna Parte protegge le informazioni confidenziali e non pubbliche dell'altra Parte adottando almeno un livello di diligenza ragionevole e le utilizza esclusivamente per quanto necessario all'esecuzione o alla gestione del rapporto.

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che la Parte ricevente dimostri essere già legittimamente conosciute senza vincoli di riservatezza, divenute di pubblico dominio senza violazione del Contratto,

legittimamente ricevute da terzi senza obblighi di segretezza o da divulgare in forza di legge, provvedimento dell'autorità o ordine giudiziario. In tale ultimo caso, ove consentito, la Parte ricevente informa preventivamente l'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza si applicano per tutta la durata del rapporto e per tre (3) anni dalla cessazione, salvo termini più lunghi previsti dalla legge o applicabili, per loro natura, a segreti commerciali, know-how, informazioni tecniche riservate o altre informazioni destinate a mantenere carattere confidenziale fino a quando non divengano legittimamente pubbliche.

12 Sospensione e risoluzione

ONE può sospendere i Servizi, in tutto o in parte, nella misura ragionevolmente necessaria in caso di: rischio per la sicurezza, l'integrità, la stabilità o la disponibilità dei Servizi o dei sistemi di ONE o di terzi; utilizzo illecito, fraudolento, abusivo o contrario al Contratto o alle policy applicabili; violazione grave o ripetuta degli obblighi del Cliente; mancato pagamento di importi scaduti, previa comunicazione scritta; utilizzo idoneo a determinare violazioni di condizioni imposte da provider tecnologici essenziali all'erogazione del Servizio; provvedimenti, richieste o obblighi imposti da autorità competenti o dalla normativa applicabile.

Quando le circostanze lo consentano senza compromettere la sicurezza, la conformità normativa o l'efficacia dell'intervento, ONE informa preventivamente il Cliente della sospensione e delle relative ragioni.

Ove ragionevolmente possibile, ONE limita la sospensione alla singola funzionalità, componente, integrazione, account o utenza interessata dalla causa che la giustifica. Il Servizio viene ripristinato, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza, una volta cessata la causa della sospensione.

Ciascuna Parte può risolvere l'accordo per inadempimento sostanziale dell'altra Parte non sanato entro il termine indicato nella relativa diffida, che dovrà essere ragionevole avuto riguardo alla natura dell'inadempimento.

ONE può risolvere il rapporto con effetto immediato qualora l'inadempimento non sia suscettibile di rimedio oppure riguardi condotte illecite o fraudolente, abusi ripetuti, violazioni gravi della sicurezza, compromissione intenzionale dei Servizi o altre circostanze che rendano irragionevole la prosecuzione del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ONE può inoltre risolvere di diritto il rapporto, mediante comunicazione scritta al Cliente con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, in caso di: (a) mancato pagamento, totale

o parziale, di importi non contestati decorsi trenta (30) giorni dalla relativa scadenza; (b) violazione di uno dei divieti di cui all'art. 5; (c) cessione o condivisione delle credenziali di accesso con soggetti non autorizzati, in violazione dell'art. 4; (d) cessione del Contratto da parte del Cliente in violazione dell'art. 17.

Alla cessazione o scadenza:

- cessano i diritti di accesso e utilizzo dei Servizi;
- restano dovuti gli importi maturati fino alla data di cessazione;
- continuano ad applicarsi le disposizioni che, per loro natura o espressa previsione, sono destinate a sopravvivere, incluse quelle in materia di proprietà intellettuale, riservatezza, responsabilità e pagamenti;
- esportazione, restituzione, conservazione e cancellazione dei Dati del Cliente sono disciplinate dall'art. 9 e, per i dati personali, dal DPA.

13 Durata e rinnovo

Per i piani KORE a canone mensile, salvo diversa previsione nell'Order Form, il rapporto decorre dalla data di attivazione indicata nell'Order Form e ha durata mensile.

Il rapporto si rinnova automaticamente di mese in mese con il piano in essere. La disdetta deve essere comunicata per iscritto entro il giorno 27 del mese e ha effetto dal mese successivo. L'eventuale cambio piano deve parimenti essere richiesto entro il giorno 27 del mese e ha effetto dal mese successivo, salvo diversa previsione nell'Order Form. Per gli ulteriori Servizi ONE, durata e rinnovo sono quelli indicati nel relativo Order Form o Contratto.

14 Livelli di servizio e limitazioni

Se e nella misura in cui l'Order Form richiami uno specifico Service Level Agreement, i livelli quantitativi di disponibilità, i tempi di presa in carico, le esclusioni, le modalità di misurazione e gli eventuali Crediti di Servizio sono disciplinati esclusivamente da tale SLA.

Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge o diversamente pattuito per iscritto, i Crediti di Servizio costituiscono il rimedio contrattuale specifico ed

esclusivo del Cliente per il mancato raggiungimento dei livelli quantitativi espressamente garantiti dallo SLA. Il mancato raggiungimento di obiettivi, target, best effort o tempi indicativi non dà diritto a Crediti di Servizio né costituisce, di per sé, inadempimento.

I Crediti di Servizio sono calcolati esclusivamente sul canone ricorrente mensile della componente direttamente interessata dal disservizio ovvero, se tale canone non è separatamente individuato, sulla quota ragionevolmente attribuibile alla componente interessata secondo l'Order Form. Non sono cumulabili tra loro per il medesimo evento e non possono eccedere, complessivamente, il venticinque per cento (25%) del predetto canone mensile, salvo diversa previsione espressa dello SLA.

Salvo quanto espressamente previsto nell'accordo, i Servizi sono forniti "così come sono" e "come disponibili". ONE non garantisce disponibilità ininterrotta, assenza assoluta di errori, risultati privi di inesattezze o idoneità a uno specifico scopo del Cliente. Il Cliente resta responsabile della verifica e validazione degli output.

15 Limitazione di responsabilità

Nella misura massima consentita dalla legge, ONE risponde esclusivamente dei danni diretti, effettivi, provati e ragionevolmente prevedibili che siano conseguenza immediata e diretta di un proprio inadempimento imputabile.

ONE non risponde di danni indiretti, consequenziali, incidentali o punitivi, né di perdita di profitto, ricavi, affari, opportunità, clientela, avviamento, risparmi attesi o dati, salvo quanto non possa essere validamente escluso o limitato ai sensi della legge applicabile.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e ogni ulteriore responsabilità che non possa essere limitata per legge, la responsabilità complessiva e aggregata di ONE, a qualunque titolo contrattuale o extracontrattuale connesso al rapporto, inclusa la responsabilità derivante dal DPA e da obblighi di riservatezza, non può eccedere i corrispettivi netti effettivamente pagati dal Cliente a ONE per i Servizi direttamente interessati nei dodici (12) mesi precedenti il primo evento generatore della pretesa. Se il rapporto è in essere da meno di dodici mesi, il limite è pari ai corrispettivi netti effettivamente pagati sino a tale data per i Servizi interessati.

Il medesimo evento, o una serie di eventi connessi aventi la stessa causa sostanziale, costituisce un'unica pretesa ai fini del calcolo del limite. I limiti

si applicano unitariamente al Contratto, agli Order Form, alle presenti Condizioni Centralizzate, allo SLA, al DPA e agli altri allegati, senza cumulo di massimali.

Le Parti riconoscono che la ripartizione dei rischi prevista dal presente articolo costituisce elemento essenziale nella determinazione dei corrispettivi. Restano in ogni caso ferme le responsabilità inderogabili previste dalla legge, incluso quanto disposto dall'art. 1229 c.c. e, per i rapporti con gli interessati, dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

16 Forza maggiore, fornitori terzi, comunicazioni e legge applicabile

Nessuna Parte è responsabile per ritardi o inadempimenti derivanti da eventi fuori dal proprio ragionevole controllo, inclusi eventi naturali, interruzioni generalizzate delle reti o delle infrastrutture, attacchi informatici su larga scala non ragionevolmente prevenibili, guerre, disordini civili, pandemie, provvedimenti dell'autorità, agitazioni del lavoro o gravi incidenti di provider essenziali non imputabili alla Parte interessata.

La Parte interessata adotta misure ragionevoli per contenere gli effetti dell'evento e ripristinare l'adempimento non appena ragionevolmente possibile.

ONE può avvalersi, nell'erogazione dei Servizi, di società del proprio gruppo, fornitori, subcontraenti, infrastrutture cloud, provider di comunicazione, modelli di intelligenza artificiale, API e ulteriori provider tecnologici terzi.

Il ricorso a tali soggetti non limita la responsabilità di ONE per le attività ad essa direttamente imputabili ai sensi del Contratto. ONE non risponde invece di sospensioni, indisponibilità, limitazioni o malfunzionamenti imputabili esclusivamente a servizi o infrastrutture di terzi al di fuori del proprio ragionevole controllo, ferme le eventuali responsabilità inderogabili previste dalla legge.

Qualora i predetti soggetti trattino dati personali per conto del Cliente, si applicano esclusivamente le disposizioni del DPA e dell'art. 10 delle presenti Condizioni Centralizzate.

Le comunicazioni sono effettuate secondo l'art. 1.3 e, per le modifiche contrattuali, secondo l'art. 6.

Le presenti Condizioni e il rapporto contrattuale sono regolati dalla legge italiana.

Salvo norme inderogabili, ogni controversia relativa all'accordo o ai Servizi è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17 Disposizioni finali

Le presenti Condizioni Centralizzate, unitamente al Contratto o Order Form applicabile e agli allegati, SLA, DPA e ulteriori policy espressamente incorporati, costituiscono l'insieme delle condizioni applicabili ai Servizi nei rispettivi ambiti.

In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: (i) le disposizioni specificamente negoziate nel Contratto o Order Form; (ii) gli allegati relativi alla specifica materia da essi disciplinata, e in particolare il DPA per il trattamento dei dati personali e lo SLA per i livelli di servizio; (iii) le presenti Condizioni Centralizzate; (iv) le policy e la documentazione tecnico-operativa applicabili.

L'invalidità, inefficacia o inapplicabilità di una disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Ove possibile, la disposizione invalida o inefficace è sostituita da una previsione valida che ne realizzi nella misura maggiore possibile la funzione economico-giuridica.

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto non costituisce rinuncia allo stesso.

ONE può subappaltare o affidare a terzi attività connesse all'erogazione dei Servizi secondo quanto previsto dall'art. 16 e, ove si tratti di trattamento di dati personali, dall'art. 10 e dal DPA.

Il Cliente non può cedere il Contratto né trasferire a terzi i diritti di accesso ai Servizi senza il preventivo consenso scritto di ONE, salvo diversa previsione dell'accordo applicabile.

La cessione del Contratto da parte di ONE nell'ambito di operazioni societarie, trasferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, fusioni, scissioni, riorganizzazioni o trasferimenti del relativo business è consentita previa comunicazione al Cliente, fermo restando il rispetto degli obblighi inderogabili applicabili.

Per i Clienti soggetti a requisiti regolamentari specifici, eventuali clausole di audit, accesso, exit, business continuity, localizzazione, subfornitura o vigilanza ulteriori rispetto al pacchetto standard sono efficaci esclusivamente se contenute in un addendum regolamentare o nell'Order Form espressamente accettato da ONE. Tali clausole prevalgono limitatamente alla materia specificamente regolata.

Le clausole delle presenti Condizioni Centralizzate, dello SLA e del DPA qualificabili come onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono specificamente

approvate dal Cliente mediante separata sottoscrizione nell'Order Form.

Fine delle Condizioni Contrattuali Centralizzate ONE / KORE - Versione 1.0

ONE / KORE - Condizioni Contrattuali Centralizzate v1.0 - 9 ottobre 2026
